劳 动 合 同

合同编号_____

甲方（用人单位）：北京雷石天地电子技术有限公司

住　所：北京市朝阳区天畅园 8 号楼 3 层 8-307

法定代表人：马杰

乙方（劳动者）：张洋 性别：女 年龄：37 身份证号码：230230198609092143

地　址：北京市顺义区双兴北区

甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规和相关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，同意订立本劳动合同，共同遵守本合同所列条款。

第一章 劳动合同期限

第一条 本合同为固定期限劳动合同：

双方合同期限为 叁 年，即从 2023 年 12 月 2 日起至 2026 年 12 月 1 日止，其中，从 / 年 / 月 / 日起至 / 年 / 月 / 日为试用期，试用期为 / 个月。在试用期内，乙方被证明不符合录用条件的，甲方有权随时解除劳动合同。

第二章 工作内容和工作地点

第二条 甲方安排乙方在 法务部 部门，担任 高级法务（合规主管） 职务，工作地点为 北京，其主要工作职责见《岗位说明书》。

第三章 工作时间和休息休假

第三条 甲方安排乙方执行标准工作制：

1、甲方安排乙方每日工作时间为八小时。

2、根据实际工作需要，在保障乙方身体健康的条件下，甲乙双方协商一致可以延长工作时间，一般每日不超过一小时；因特殊原因需要延长工作时间的，延长工作时间每日不超过三小时，每月不超过三十六小时。对此乙方表示同意并接受。

第四条 甲方安排乙方加班的，应安排乙方同等时间补休或依法支付加班工资。

第五条 甲方按照国家有关规定保证乙方的法定节假日、婚丧假、孕产期休假等有关待遇，具体规定详见员工手册。

第四章 劳动报酬

第六条 乙方基本工资依据职位和岗位等级标准支付，试用期每月基本工资为人民币 / 元，绩效工资为人民币 / 元；转正后每月基本工资为人民币 [redacted] 元，绩效工资为人民币 [redacted] 元。绩效工资依据《绩效考核表》考核的结果上下浮动。

第七条 甲方根据公司的经营效益和乙方的个人表现和业绩发放奖金。

第八条 甲方向乙方支付薪金的期限为次月的 10 日前（遇节假日时间顺延）足额发放乙方上月的工资，乙方收到工资后如有异议应当在 3 日内提出，否则视为无异议处理。

第五章 保险福利待遇

第九条 甲乙双方应按国家和本市社会保险的有关规定缴纳社会保险费用，具体投保项目、费用计算以甲方人事部统计为准。

第十条 甲方为乙方提供休闲娱乐设施，并努力为乙方提供一个良好的工作环境。

第十一条 甲方承诺在乙方任职期间根据需要为乙方安排相关培训，帮助提高乙方的职业技能。

第六章 劳动合同的变更、解除、终止、续订

第十二条 经甲乙双方协商一致，本合同可以变更或解除。

第十三条 乙方有以下情形之一的，甲方有权解除劳动合同并无须给乙方任何经济补偿金：

1、严重违反公司员工手册、岗位职责规定、上司任务安排等一系列公司规章制度的；

2、严重失职，营私舞弊，给甲方利益造成重大损害的；

3、被依法追究刑事责任的；

4、乙方同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成甲方的工作任务造成严重影响，或经甲方提出后仍不改正的；

5、在试用期被证明不符合录用条件的；

6、乙方被发现其存在虚假欺骗行为（包括但不限于其假工作经历、假学历证、假身份证明等），使甲方违背真实意思的情况下与乙方订立合同的。

第十四条 有下列情况之一的，甲方提前三十天以书面形式通知乙方本人或者额外支付乙方一个月工资后，可以解除劳动合同：

1、乙方患病或者非因工负伤，在法律规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事单位另行安排的工作的；

2、乙方不能达到所担任岗位的绩效指标或者相应的要求的，经过培训或者调整工作岗位，仍不能达到的；

3、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经甲乙双方协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。

第十五条 若乙方解除劳动合同，需提前三十日以书面形式通知甲方；但双方有服务期约定的按服务期约定执行。

第十六条 本合同期限届满，甲乙双方经协商同意，可以续订劳动合同。

第十七条 有下列情形之一的，劳动合同终止：

1、劳动合同期满；

2、乙方已开始依法享受基本养老保险待遇的；

3、甲方被依法宣告破产的；

4、甲方解散、被吊销营业执照或者责令关闭的；

5、有法律、行政法规规定的其他情形的。

第十八条 劳动合同解除或者终止，乙方协助甲方办理完毕工作交接后，甲方应出具解除或终止劳动合同的证明，并在 15 日内为乙方办理档案和社会保险关系转移。

第十九条 本合同期限届满后，若甲乙双方存续劳动关系超过一个月，但是双方没有续签《劳动合同》的，本合同自动顺延一次。

第七章 甲方权利与义务

第二十条 甲方的权利：

1、甲方有权按照公司规章制度、员工手册对乙方进行管理，乙方应符合岗位工作要求，勤勉、努力完成甲方交付任务。

2、甲方制定合理的薪酬体系，按照合同约定的时间、数额发放乙方工资。

3、甲方按照国家或本市部门的规定组织安排乙方进行健康检查。

第二十一条 甲方的义务：

1、甲方为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具，建立健全生产工艺流程，制定操作规程、工作规范和劳动安全卫生制度及其

标准，保证乙方在工作中的健康及安全。

2、甲方负责对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训。

第八章 乙方的权利与义务

第二十二条 乙方的权利：

1、乙方有权按照合同约定按时足额领取劳动报酬，并要求甲方提供相应劳动保护、劳动条件和职业危害防护。

2、乙方有权按照国家和本市社会保险的有关规定，要求甲方为其办理社保手续，缴纳社保费用。

3、对于严重危害身体健康和生命安全的工作要求，乙方有权提出批评意见并拒绝执行。

第二十三条 乙方的义务：

1、乙方的诚信义务

乙方本着诚实守信的原则，向甲方郑重声明如下：

1）本人已通读甲方公司规章制度，认可甲方劳动人事制度；

2）本合同签订时，本人不存在与原用人单位尚未解除劳动合同的情况；

3）原用人单位对本人无竞业限制要求，或原用人单位虽对本人有竞业限制要求，但本人从事甲方安排的工作不会与该要求发生冲突；

4）本人利用自身技能及工作经验从事甲方安排的工作不存在泄露原用人单位商业秘密或侵犯他人知识产权的情形；

5）本人学历及工作经历属实，无虚构或与事实不符的情形；

6）截止至本合同签订之日，本人身体健康，尚未发现患有重大疾病、传染病或其他可能影响正常工作的其他疾病。

如上述声明事项与事实不符，甲方有权随时解除合同，乙方无权主张任何经济补偿。如给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

2、乙方的保密义务

1）甲方企业固有的和乙方在甲方任职期间创建的经营渠道、业务客户、经济合同等经济信息或情报和经营业务、管理技术方面的业绩，及乙方在甲方工作期间所产生的职务作品（包括但不限于：各类软、硬件技术信息、文字资料、设计图表）其知识产权归甲方所有，根据劳资双方有偿服务原则，均权属于甲方所有的企业资产和机密。乙方必须遵守保密规定，不得向外透露，并绝对禁止使用这些商业秘密为自己或他人谋利；

2）对甲方的企业资产和机密，未经甲方书面同意，乙方不得以任何理由在本职工作范围之外以任何形式擅自使用，包括采取以转让、授权他人、泄密等形式的非法使用，否则视为乙方违规；

3）乙方在其任职期间，必须遵守甲方的保密规章制度，履行与工作岗位相应的保密职责，不得泄露、传播、公布、转让、利用或以其他方式使任何第三方知悉；无论乙方因何种原因离职，乙方离职后仍应当保守在甲方任职期间接触、知悉的任何对公司有影响的信息、技术等；无论乙方因何种原因离职，乙方应当承担甲方对第三方的保密义务；

4）乙方认可本公司在支付员工的工资报酬和奖金中，已包含员工保密费用；乙方违反双方约定的保密事项，甲方可以立即终止本合同，不给予任何经济补偿；对甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

3、乙方的其他义务：

1）本合同期内，未得甲方书面许可，乙方不得以任何借口在其他企业兼职；不得为本公司以外的任何单位或个人从事有损本公司利益的活动；不得擅自以甲方名义同第三方订立合同或进行交易。违反以上义务给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

2）乙方违反规定解除劳动合同，对甲方造成损失的，乙方应向甲方赔偿（包括但不限于：甲方为其支付的培训费和招收录用费；乙方在劳动合同期限内因工作失误给甲方造成的直接经济损失。）

第九章 劳动纪律

第二十四条 甲方所有规章制度已告知乙方，乙方同意自觉遵守。甲方所有规章制度与本合同具有同等的法律效力，均适用于乙方。

第二十五条 乙方保证自觉遵守国家法律法规及甲方所有规章制度，并积极参加甲方组织的培训，提高思想觉悟和职业技能。如乙方违反甲方劳动纪律，甲方可依据本公司员工手册，给予纪律处分，直至解除本合同。

第十章 劳动争议处理

第二十六条 甲乙双方因履行本合同发生劳动争议，可以协商解决。不愿协商或者协商不成的，可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解；调解不成的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

第十一章 其他事项

第二十七条 双方当事人经协商一致同意增加以下条款，即_____

_____

_____

第二十八条 甲乙双方对保密义务、竞业限制条款有其他约定的，双方可另行签订相关协议，该协议作为本合同附件与本合同具有同等效力。

第二十九条 本合同自甲乙双方签字或盖章后生效，双方必须严格执行。

第三十条 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力；传真件有效。

第三十一条 客观情况发生变化，该合同条款需要重新签订时，双方可签订劳动合同续订书约定变更事项，劳动合同续订书与本合同具有同等效力。

甲方（盖章）：北京雷石天地电子技术有限公司　　乙方(签字)：张洋

授权签约人：_____

_____年_____月_____日　　2023年11月28日